

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2999/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สำราญ สุไลมาน หรือสุไรมารย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 288

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

จำเลยใช้ลูกกระเบิดขว้างพยายามฆ่าผู้เสียหาย แต่ลูกกระเบิดไม่ระเบิดเพราะ
ชนวนเสื่อมคุณภาพ เป็นกรณีที่ลูกกระเบิดไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำ
ผิดได้ และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผล
ได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288ประกอบด้วยมาตรา 81.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
364,365 (2), 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4, 7, 55, 72, 78 และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288, 365 (2) พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 ฐานบุกรุกจำคุก 1 ปี ฐานมีลูกระเบิดขี้น้ำจำคุก 2 ปี ฐานพยายามฆ่าจำคุก 12 ปี รวมจำคุก 15 ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ริบของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทะเลาะกับผู้เสียหายแล้วจำเลยถือมีดโกน บุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีจำเลยกลับมาที่บ้านผู้เสียหายอีกและได้ขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายพนักงานสอบสวนสั่งระเบิดให้ผู้ชำนาญการพิเศษ กองพลาริการ กรมตำรวจตรวจพิสูจน์แล้ว มีรายงานการตรวจพิสูจน์ว่า เป็นลูกระเบิดขี้น้ำ ชนิดสังหารแบบอเมริกัน ทางราชการทหารและตำรวจ เรียกว่า ลูกระเบิดขี้น้ำชนิดสังหารแบบ 88 บ.67 แต่ลูกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพ ใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะชนวนเสื่อมคุณภาพ ร้อยตำรวจเอกคดีผู้ตรวจพิสูจน์เบิกความว่า ลูกระเบิดของกลางนี้ จากการพิสูจน์ปรากฏว่าชนวนระเบิดใช้การไม่ได้ เพราะเสื่อมคุณภาพและได้ทดลองถอนชนวนจากลูกระเบิดของกลางออกแล้ว เอาชนวนไปทดลองปรากฏว่าชนวนเสื่อมคุณภาพ แสดงว่าลูกระเบิดของกลางไม่อาจที่จะเกิดระเบิดขึ้นได้เพราะเหตุชนวนเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นกรณีไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดได้ และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81

พิพากษาแก้เฉพาะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81 จำคุก 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งใน

สามตามมาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(มานะ เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>